

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkarte

Berliner Mietspiegel 2026 Kurzfassung

Dieser Ordner enthält den gemeinsamen Mietspiegel-Anker für die Testakten im Plugin
`forderungsmanagement-immobilien`.

Aktenordner: mietspiegel-berlin

Aktenstücke: 1

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung
maßgeblich.

Berliner Mietspiegel 2026 - amtlich nachgebildeter Testauszug

1. Quellenstatus

Der Berliner Mietspiegel 2026 ist ein qualifizierter Mietspiegel nach § 558d BGB. Er wurde am 28.05.2026 veröffentlicht, trat an diesem Tag in Kraft und löste den Mietspiegel 2024 ab. Diese Datei bildet nur den für die Becker-Testakte benötigten Ausschnitt nach. Für produktive Vorgänge sind der amtliche Volltext, das Straßenverzeichnis, die Orientierungshilfe und der am Zugangstag geltende Rechtsstand live zu öffnen.

Amtliche Quellen:

- [Berliner Mietspiegel 2026](#)
- [Mietspiegeltabelle 2026](#)
- [Straßenverzeichnis 2026](#)
- [Veröffentlichungsmitteilung vom 28.05.2026](#)

2. Relevanter Tabellenfall Becker

Merkmal	Aktenwert	Amtliche Zuordnung
Anschrift	Manfred-von-Richthofen-Straße 18, 12101 Berlin	mittlere Wohnlage laut Straßenverzeichnis 2026
Bezugsfertigkeit	1964	Baualtersklasse 1950 bis 1964
Wohnfläche	78,50 m ²	Größenklasse ab 45 m ²
Ausstattung	Sammelheizung sowie Bad und WC in der Wohnung	voll ausgestattet
Tabellenstelle	Mietspiegeltabelle 9.2	Zeile 85

3. Amtliche Werte der Zeile 85

Untere Spanne	Mittelwert	Obere Spanne
5,90 EUR/m ²	7,08 EUR/m ²	9,25 EUR/m ²

Die in der Becker-Akte verlangten 7,82 EUR/m² liegen innerhalb der Spanne, aber 0,74 EUR/m² über dem Mittelwert. Die Tabellenzuordnung allein beweist diesen Betrag nicht. Die konkrete Einordnung innerhalb der Spanne muss anhand der fünf Merkmalgruppen der amtlichen Orientierungshilfe und belastbarer Objektbelege nachvollziehbar dokumentiert werden.

4. Rechenregel der Orientierungshilfe

Die Orientierungshilfe ist nicht Teil des qualifizierten Mietspiegels, kann aber als Schätzgrundlage dienen. Die fünf Merkmalgruppen Bad/WC, Küche, Wohnung, Gebäude und Wohnumfeld werden mit jeweils 20 Prozent gewichtet. Überwiegen in einer Gruppe die positiven Merkmale, werden 20 Prozent der Differenz zwischen Mittelwert und Oberwert angesetzt; überwiegen die negativen, werden 20 Prozent der Differenz zwischen Mittelwert und Unterwert abgezogen. Gleichstand oder fehlende Merkmale ergeben für die Gruppe null Prozent.

Für Zeile 85 gilt:

- Differenz Mittelwert zu Oberwert: $9,25 - 7,08 = 2,17$ EUR/m².
- Ein positiver Gruppensaldo von 20 Prozent entspricht 0,434 EUR/m².
- Zwei positive Gruppensalden, also plus 40 Prozent, führen rechnerisch zu 7,948 EUR/m² und kaufmännisch gerundet zu 7,95 EUR/m².
- Die Kappungsgrenze der Becker-Akte begrenzt eine ansonsten tragfähige Vergleichsmiete auf 7,82 EUR/m².

Die Rechenregel ersetzt keine Tatsachenfeststellung. Ein Merkmal wird nur gewertet, wenn Mietvertrag, Übergabeprotokoll, Rechnung, Foto, Energieausweis oder sonstiger Objektbeleg es trägt.

5. Prüfkarte für die Spanneneinordnung

Prüfgruppe	Aktenstand	Freigabefolge
Bad/WC	Angaben zu Fenster, Lüftung und Modernisierung widersprechen sich	Gruppe offen
Küche	Alter und vermierterseitig gestellte Ausstattung nicht belegt	Gruppe offen
Wohnung	Balkon vorhanden; Größe, Verglasung und weitere Merkmale streitig	Gruppe offen
Gebäude	fehlender Aufzug im 2. OG ist nach der Orientierungshilfe kein Negativmerkmal; Energie- und Instandhaltungsdaten fehlen	Gruppe offen
Wohnumfeld	mittlere Wohnlage ist Tabellenmerkmal; besondere Lärmbelastung wird behauptet und muss gesondert belegt werden	Gruppe offen

Ohne abgeschlossene Merkmalsbewertung bleibt die Zielmiete in der Freigabekarte gelb. Ein Sachverständigenangebot im Prozess ersetzt nicht die vorherige Tatsachen- und Belegarbeit.

6. Kappungsgrenze

Für ganz Berlin gilt nach der Kappungsgrenzen-Verordnung vom 14.03.2023 vom 11.05.2023 bis zum 10.05.2028 eine Grenze von 15 Prozent innerhalb von drei Jahren (§ 558 Abs. 3 Satz 2 BGB).

In der Becker-Akte:

- Ausgangsmiete zu Beginn des relevanten Drei-Jahres-Zeitraums: 6,80 EUR/m²
- seit 01.10.2023 geschuldete Miete: 7,20 EUR/m²
- Zielmiete zum 01.09.2026: 7,82 EUR/m²
- Gesamtsteigerung: 15 Prozent

Die Kappungsgrenze begrenzt die Erhöhung auf 7,82 EUR/m², beweist aber nicht, dass die ortsübliche Vergleichsmiete diesen Betrag erreicht.

Amtliche Quelle: [Kappungsgrenzen-Verordnung Berlin 2023](#)

7. Abgrenzung Mietpreisbremse

Die Mietpreisbremse der §§ 556d ff. BGB betrifft grundsätzlich die Miethöhe bei Mietbeginn und ist nicht die Rechtsgrundlage der Bestandsmieterhöhung nach § 558 BGB. Für Neuvermietungen bestimmt die Berliner Mietenbegrenzungsverordnung vom 11.11.2025 ganz Berlin vom 01.01.2026 bis zum 31.12.2029 zum angespannten Wohnungsmarkt.

Amtliche Quelle: [Mietenbegrenzungsverordnung Berlin 2026](#)